

0052412-59.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo químico-toxicológico (fls. 13/15) e laudo pericial de objetos apreendidos (fls. 121/124, 125/127, 193/211). A utilização para fins de tráfico é corroborada pelo alto volume apreendido (24.684,4g) embalados em formatos de tijolos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0052412-59.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0052412-59.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 349/2017 - 46º Distrito Policial -

Perus, 1408/2017 - 46º Distrito Policial - Perus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE BATISTA DE SANTANA SILVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

GABRIEL DA SILVA MORO e ALINE BATISTA DE SANTANA SILVEIRA foram denunciados porque, no dia 20 de abril de 2017, por volta das 14 horas, na rua Juvêncio de Araújo Figueiredo nº 173, Perus, nesta cidade e Comarca, guardariam, para fins de tráfico, 24.684,4 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados (fls. 230/232 e 233/240) e ofertaram defesas preliminares (fls. 244/246 e 290/292).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2019 (fls. 294/295) e os réus foram citados (fls. 326 e 347/349).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o MP requereu a condenação dos réus, o reconhecimento de maus antecedentes do réu Gabriel, a atenuante da menoridade em relação à ré Aline, o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei

11.343/2006 e a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena. As Defesas do réu Gabriel e Aline requereu a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a imposição de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo químico-toxicológico (fls. 13/15) e laudo pericial de objetos apreendidos (fls. 121/124, 125/127, 193/211). A utilização para fins de tráfico é corroborada pelo alto volume apreendido (24.684,4g) embalados em formatos de tijolos, conforme descrito em laudo químico-toxicológico.

A autoria em relação ao réu Gabriel é certa.

Em juízo, o informante Laercio Moro é tio do réu, alugou a casa para ele. O réu morou na casa entre novembro de 2016 até a data do fato descrito na denúncia. Foi à casa duas vezes neste período. A ré era namorada do réu. Esclareceu pertencência ao seu pai, que morreu em setembro de 2016. O réu morava no litoral e veio para São Paulo em decorrência de oportunidade de trabalho. Não se o réu estava na casa na data do fato. Na semana do fato, telefonou para o réu, em uma quarta-feira, e disse que precisava de sua bicicleta. O réu pediu para que não entrasse na casa, que ele levaria a bicicleta. A ação policial e a localização de drogas ocorreram na sexta-feira seguinte. Foi à casa no sábado, o local estava revirado. Não tem como afirmar que os réus estavam na casa na data do fato. Disse que sentiu falta de uma geladeira, que seu irmão contou que a ré levou o bem porque alugou uma casa.

A testemunha Paula Regine Leite, policial militar, disse que ninguém foi preso na data do fato. Narrou que foi uma pessoa noticiou que alguém intencionava entrar na sua casa. A casa que dava acesso ao imóvel do solicitante estava para locação. Telefonou para imobiliária que apresentou a chave e permitiu o ingresso. Não localizou ninguém na casa, na porta visualizou uma pilha de droga. A casa estava vazia, disponível para localização, contudo tinha roupas femininas e masculinas, brinquedos. Vizinhos não sabiam quem morava na casa. Disse que a rua é residencial, não viu populares, que permaneceu na rua por longo período esperando a alguém da imobiliária apresentar a chave. Asseverou que quem solicitou atendimento policial, um vizinho, afirmou que tinha gente na casa e entrariam em sua casa. Não foi responsável pela localização da droga. O responsável pela imobiliária informou que, conforme conhecimento dele, a casa estava vazia e disponível para aluguel. O solicitante (vizinho) não conhecia a pessoa que ele acreditou que pretendia entrar na casa dele.

A testemunha Wederson Ferreira dos Santos Silva, policial civil, disse que foram apreendidas drogas e uma balança. Foi acionado para atender denúncia de furto. A pessoa que acionou informal que um casal estava sobre o telhado e tentava ingressar no imóvel. A casa estava fechada. Acionou a imobiliária que apresentou a chave e permitiu o acesso. Realizada busca, inicialmente, nada localizou. Verifico que no final do imóvel havia uma porta que dava acesso à outra residência. A porta estava aberta ingressou. A casa estava com aspecto de abandonada, conforme sua percepção, alguém tinha deixado o local rapidamente ao avistar a viatura. Nesta casa foram encontradas drogas e documentos pessoais. A casa era habitada.

A informante do juízo Iraneide, mãe da ré, disse que a Aline conviveu com Gabriel por 6 meses. Em março de 2017, a ré voltou a residir em sua casa. A ré foi para sua casa de ônibus, ela carregava sacolas de mercado com algumas roupas, contou que brigou com Gabriel e não desejava manter o relacionamento. A ré não informou o motivo do rompimento. Não soube se o réu permaneceu residindo na casa.

O réu Gabriel disse que tem 36 anos, é casado, tem uma filha de 03 anos, trabalha como adestrador de cães, auferir rendimento de R\$ 3.000,00, possui ensino superior incompleto, foi condenado por lesão corporal. Em relação ao fato, disse que residia na cidade de Mongaguá, seu avô faleceu, foi morar na casa dele para trabalhar em

São Paulo. Foi morar com a ré Aline, em data ocasião discutiram e ela voltou para casa da mãe dela. Nesta oportunidade, voltou para o litoral. Afirmou que possuía dois cães para criação e venda de filhotes, conhecia um rapaz da escola e ele responsável por alimentar os animais. Saiu da casa na metade do mês de março. Não sabe o nome da pessoa que alimentaria os cães, conhecia ele por "Jé". Permitiu acesso ao quintal do imóvel. Disse que o filhote de cão da raça que deixou na casa custa, em média, R\$ 1.500,00. A casa era mobiliada com móveis de seu avô, vendeu geladeira para retornar ao litoral. Afirmou que tinha retirado suas roupas da casa. A ré saiu da casa carregando roupas em sacolas. Disse que, na época dos fatos, fazia uso imoderado de bebida alcoólica. Não avisou aos familiares que deixou a casa. A imobiliária e outros familiares tinham a chave do imóvel que seria vendido. A ré deixou a casa, dois dias depois também foi embora.

A ré Aline disse que tem 25 anos, é casada, tem dois filhos (10 e 03 anos), estudou até a 9ª série, é manicure, auferia rendimentos de R\$ 1.000,00, ao mês. Disse que trabalhava na feira com seu pai, ao retornar para casa da sua mãe, recebeu uma intimação para comparecer à DEPOL e foi informada do fato que culminou no processo. Conviveu com o réu por curto período. Saiu da casa um mês antes do fato.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu Gabriel praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas asseveraram que, ao apurarem possível crime de furto, ingressaram em um imóvel que estava disponível para locação, o qual dava acesso à casa na qual foi apreendida a droga e pertences de ambos os réus. Ainda, do testemunho da policial Paula, que destacou que permaneceram na rua por longo período à espera das chaves do imóvel vizinho do réu, observa-se que houve tempo para evasão do acusado.

A afirmação da ré de que não morava na casa, que deixou o lar após uma briga, foi corroborado pelo relato de sua mãe, do réu, e é verossímil, de modo que, em relação à ela há dúvida que fomenta a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Em contrapartida, a negativa do réu, de que não residia e, assim não era mais o responsável pelo imóvel, não convence e está dissociada da prova dos autos. O informante Laercio, tio do réu, aduziu que dois dias antes da apreensão de droga, contatou o réu e pretendia ir ao imóvel para buscar uma bicicleta; o réu, contudo, pediu que não fosse, que ele levaria o bem. Assim, infere-se que o réu permanecia residindo na casa.

Ainda, o acusado não juntou documentos, testemunhas ou informantes que corroborassem sua versão de que tinha retornado para o litoral, deixado animais na casa, e entregado chave para que pessoa (cujo nome não foi informado, embora fosse colega de escola e residia nas imediações da casa de seu avô) alimentasse os cães. Nesta esteira, forçoso concluir que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP, guardava drogas na casa que, em virtude da quantidade, indubitavelmente se destinada ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, diante da quantidade de droga apreendida (24.684,4 gramas), e antecedentes do réu (fls. 141/146), exaspero a pena base em 1/6 e fixo a reprimenda em 05 anos e 10 meses e pagamento de 580 dias-multa para ambos os réus.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 05 anos e 10 meses e pagamento de 580 dias-multa para ambos os réus.

Na terceira fase, ausentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses e pagamento de 580 dias-multa para ambos os réus.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu GABRIEL DA SILVA MORO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 580 dias-multa (no valor unitário mínimo). Absolvo a ré ALINE BATISTA DE SANTANA SILVEIRA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Incinere-se a droga apreendida.
Expeçam-se as certidões necessárias e guia de recolhimento.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA